ليملكه لم يكن له ذلك نصا الا انه وقتا ينتهي اليه الا أن يحصد قصيلا فان على المستعير قطعه في وقت جرت العادة بقطعه فيه لعدم الضرر اذن (ولا أجرة له منذ رجع الا في الزرع) فان له أجرة مثل الارض المعارة من حين رجع الى حين الحصاد لوجوب تبقيته في أرض المعير الى أوان حصاده قهرا عليه

•(فصل • والمستعير) حكم (استيفاء النفع) من العين المعارة بنفسه وبمن يقوم مقامه فاذا استعار أرضا للزرع فله أن يباشر زرعها بنفسه او بمن يقوم مقامه وكذا اذا استأجرها للبناء (كالمستأجر) لانه ملك التصرف فيها باذن مالكها فوجب أن يملك ما يقتضيه الاذن كالمستأجر فعلى هذا اذا أعاره أرضا للغرس وبناء فله أن يزرع فيها ما شاء وان استعارها للغرس أو بناء فليس له الآخر لان ضررهما مختلف (الا انه) أي المستعير (لا يعير) ما استعاره (ولا يؤجر) لانه لا يملك منافعه فلا يصح أن يبيحها أو يبيعها (الا باذن المالك) فان أعار أو اجر فعليه أجرة مثلها لربها ان لم يكن المستعير الثاني عالما بالحال فتكون عليه أو اجر بغير اذنه فتلفت العين عند الثاني ضمن المالك أيهما شاء (واذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة عليه بمثل مثلي) يعني ان العارية اذا كانت من ذوات الامثال كما لو استعار صنجة من نحاس لا صناعة فيها ليزن بها فتلفت فانه يضمنها بمثل وزنها من نوعها (وقيمة متقوم يوم تلف) لان قيمتها بدل عنها فوجب عند تلفها كما يجب عند اتلافها ولانه يوم يتحقق فيه فواتها فوجب اعتبار الضمان به ويلغو شرط عدم ضمانها كشرط ضمان امانة كوديعة (فرط اولا لكن لا ضمان في أربع مسائل الا بالتفريط) الاولى (فيما اذا كانت العارية وقفا ككتب علم) وادراع موقوفة على الغزاة اذا استعارها لينظر فيها أو ليلبسها عند قتال الكفار (وسلاح) كسيف ودرع (و) الثانية (فيما اذا أعارها المستأجر) والثالثة ما أشار اليها بقوله (أو بليت فيما أعيرت له) باستعمال بمعروف كما لو تلف الثوب المستعار بلبسه أو ذهب خمل المنشفة أو القطيفة والرابعة ما أشار اليها بقوله (أو أركب) انسان (دابته) انسانا (منقطعا لله تعالى فتلفت) الدابة (تحته) اى تحت المنقطع (لم يضمن) تلفها لانها بيد صاحبها لكون الراكب لم ينفرد بحفظها أشبه ما لو غطى ضيفه بلحاف فخرق عليه فانه لا يضمنه كرديف ربها أي كما لو أردف انسانا خلفه على دابته فتلفت تحتهما (ومن استعار ليرهن فالمرتهن أمين) لا يضمن الا بالتعدي أو التفريط (ويضمن) العين (المستعير) سواء تلفت تحت يده أو تحت يد المرتهن (ومن سلم لشريكه الدابة) المشتركة (ولم يستعملها) فتلفت بلا تفريط لم يضمن (أو استعملها) الشريك (في مقابلة علفها باذن شريكه وتلفت بلا تفريط) أو تعد بأن ساقها فوق العادة ونحوه (لم يضمن) قال في شرح الاقناع وان سلمها اليه لركوبها لمصلحته وقضاء حوائجه عليها فعارية انتهى

•(كتاب الغصب)•

(وهو) أي الغصب (الاستيلاء) أي استيلاء غير حربي بفعل يعد استيلاء (عرفا على حق الغير عدوانا) بغير حق على سبيل الظلم وهو محرم اجماعا وسنده قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام وقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم والغصب من الباطل (ويلزم الغاصب رد ما غصبه بنمائه) المتصل